

조문별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명

고용노동부 개인정보 보호지침

◇ 개정이유

개인정보 보호 법령 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시, 2024. 1. 4. 일부개정)이 개정됨에 따라 변경된 내용을 반영하여 「고용노동부 개인정보 보호지침」을 개정하고자 함

◇ 주요내용

가. 개인정보 수집·이용 관련 규정의 개정사항 반영(제6조)

- 명백히 국민의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 경우 개인정보 수집·이용 가능(현행 ‘사전 동의를 받을 수 없는 등’ 요건 삭제)
- 공중위생 등 공공의 안전과 안녕 목적의 개인정보 수집·이용 추가

나. 동의를 받아 수집하는 개인정보와 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보로 구분하여 각각의 조치 방법을 명시 (제12조)

다. 대법원 판례를 반영하여 개인정보 유출에 대한 정의 정비(제26조)

라. 개인정보 유출등에 대한 통지 및 신고 기한을 ‘72시간 이내’(현행 5일 이내)로 수정 (제27조, 제29조)

마. 개인정보 유출등 신고 기준에 시행령 개정사항을 반영하여 민감정보
· 고유식별정보 · 외부 불법 접근에 의한 유출 추가 (제29조)

바. 고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리 방침의 마련 및 공개에 관
한 사항을 정비하고, 이를 준용하고 있는 이동형 영상정보처리기기
운영 · 관리 방침에 관한 사항을 추가적으로 명시 (제36조, 제39조
의3)

사. 항공촬영 등 이동형 영상정보처리기기 촬영 방법의 특성으로 촬영
사실 표시가 어려운 경우 보호위원회가 구축하는 인터넷 사이트를
통해 공지하도록 규정 신설 (제39조의2 신설)

아. 개인영상정보에 대한 정보주체의 열람등 요구 규정에 이동형 영상정보
처리기기를 추가하고, 제한 · 거부 사유를 법률에 맞게 정비 (제44
조)

자. 정책고객 · 홈페이지회원 등의 외부고객명부에 대한 2년 주기
재동의 규정을 현행 과기 원칙에 따라 해당 규정 삭제(제60조)

◇ 참고사항

가. 관계법령: 개인정보 보호법

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당기관 없음

라. 기 타: 신 · 구조문대비표(붙임 참조)

< 붙임 >

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) ----- ----- ---.
1. · 1의2. (생략)	1. · 1의2. (현행과 같음)
2. “개인정보 처리”란 개인정보를 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.	2. “처리”란 개인정보의 ----- ----- ----- ----- ----- --.
3. ~ 7. (생략)	3. ~ 7. (현행과 같음)
8. “개인정보처리시스템”이란 데이터베이스 시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 <u>응용시스템</u> 을 말한다.	8. ----- ----- ----- ----- <u>시스템</u> ----- -----.
9. “영상정보처리기기”란 일정	9. “고정형 영상정보처리기기”

한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하고, 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 영 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전 및 네트워크 카메라를 말한다.

<신 설>

10. “개인영상정보”란 영상정보 처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다.

11. “영상정보처리기기운영자”란 법 제25조제1항 각 호에 따라 영상정보처리기기를 설치

한 ----- 설치되어 지속적 또는 주기적으로 -----

----- 장치로서 영 제3조제1항-----

-----.

9의2. “이동형 영상정보처리기기”란 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치(據置)하여 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 영 제3조제2항에 따른 착용형, 휴대형, 부착·거치형 장치를 말한다.

10. ----- 법 제2조제1호에 따른 개인정보 중 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상 형태의 개인정보를 -----.

11. “고정형영상정보처리기기운영자”란 -----
- 고정형 영상정보처리기기를

· 운영하는 자를 말한다.

<신 설>

12. (생 략)

제4조(개인정보 보호 원칙) ① ~

③ (생 략)

④ 각급기관은 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 그에 상응하는 적절한 관리적·기술적 및 물리적 보호조치를 통하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

⑤·⑥ (생 략)

⑦ 각급기관은 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적에 달성할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.

-----.

11의2. “이동형영상정보처리기기운영자”란 법 제25조의2제1항 각 호에 따라 업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기를 운영하는 자를 말한다.

12. (현행과 같음)

제4조(개인정보 보호 원칙) ① ~

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 기술적·관리적 -----

-----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

⑦ ----- 개인정보를 적법하게 수집한 경우에도 개인정보
를 -----

-----.

⑧ (생 략)

제6조(개인정보의 수집·이용) ①
(생 략)

② 각급기관은 다음 각 호의 경
우에 개인정보를 수집할 수 있
으며, 그 수집 목적의 범위에서
이용할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 개인정보를 수집·이용하지
않고는 정보주체와 계약을 체결하고, 체결된 계약의 내용에
따른 의무를 이행하는 것이
불가능하거나 현저히 곤란한
경우

6. 정보주체 또는 그 법정대리
인이 의사표시를 할 수 없는
상태에 있거나 주소불명 등으
로 사전 동의를 받을 수 없는
경우로서 명백히 정보주체 또
는 제3자(정보주체를 제외한
그 밖의 모든 자를 말한다)의
급박한 생명, 신체, 재산의 이
익을 위하여 필요하다고 인정
되는 경우

7. (생 략)

<신 설>

⑧ (현행과 같음)

제6조(개인정보의 수집·이용) ①
(현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----
----- 체결한 계
약을 이행하거나 계약을 체결
하는 과정에서 정보주체의 요
청에 따른 조치를 이행하기 -
--

6. 명백히 -----

7. (현행과 같음)

8. 공중위생 등 공공의 안전과

안녕을 위하여 긴급히 필요한
경우

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

③ ~ ⑥ (생략)

제9조(개인정보 수집 출처 등 고

지) ① 각급기관이 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정당한 사유가 없는 한 정보주체의 요구가 있는 날로부터 3일 이내에 법 제20조제1항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 고지를 요구하는 대상이 되는
개인정보가 법 제32조제2
항 각 호의 어느 하나에 해당
하는 개인정보파일에 포함되
어 있는 경우

2. 고지로 인하여 다른 사람의
생명·신체를 해할 우려가 있
거나 다른 사람의 재산과 그
밖의 이익을 부당하게 침해할
우려가 있는 경우

② (생략)

제10조(개인정보의 파기방법 및

제9조(개인정보 수집 출처 등 통

지) ①

1. 통지-----

2. 통지-----

② (현행과 같음)

제10조(개인정보의 파기방법 및

절차) ① 각급기관은 개인정보의 보유 기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

제12조(동의를 받는 방법) ① 각급기관이 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 하며, 정보주체의 동의는 동의가 필요한 개인정보에 한한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 각급기관이 부담한다.

<신 설>

절차) ① -----

----- 달성, 가명
정보의 처리기간 경과, -----

-----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제12조(동의를 받는 방법 등) ① 각급기관이 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 법 제22조제1항에 따라 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.

② 각급기관은 법 제22조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족해야 한다.

② 각급기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체에게 법 제18조제3항 각 호의 사항을 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 수집·이용하고자 하는 경우로서 법 제15조 제1항제2호 내지 제6호에 해당하지 않은 경우

2. 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 수집 목적 외의 용도로 이용하거나 제공하고자 하는 경우

3. 법 제22조제3항에 해당하여 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것

2. 동의를 받으려는 내용이 구체적이고 명확할 것

3. 그 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있는 문구를 사용할 것

4. 동의 여부를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 정보주체에게 제공할 것

③ ----- 법 제22조제1항 -

동의 사항을 구분하여 각각 --

-----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

고자 하는 경우

4. 주민등록번호 외의 고유식별
정보 처리가 필요한 경우로서
법령에 고유식별정보 처리 근
거가 없는 경우

5. 민감정보를 처리하고자 하는
경우로서 법령에 민감정보 처
리 근거가 없는 경우

③ 각급기관은 제2항 각 호에
해당하여 개인정보를 처리하고
자 하는 경우에는 정보주체에게
동의 또는 동의 거부를 선택할
수 있음을 명시적으로 알려야
한다.

④ 각급기관은 법 제15조제1항
제2호 내지 제6호에 따라 정보
주체의 동의 없이 개인정보를
수집하는 경우에는 개인정보를
수집할 수 있는 법적 근거 등을
정보주체에게 알리기 위하여 노
력하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

④ ----- 제3항-----

--.

⑤ 각급기관은 정보주체의 동의
없이 처리할 수 있는 개인정보
에 대해서는 그 항목과 처리의
법적 근거를 정보주체의 동의를
받아 처리하는 개인정보와 구분
하여 개인정보처리방침에 공개
하거나 서면, 전자우편, 팩스,
전화, 문자전송 또는 이에 상당
하는 방법(이하 “서면등의 방
법”이라 한다)으로 정보주체
에게 알려야 한다. 이 경우 동의
없이 처리할 수 있는 개인정보

⑤ 각급기관이 영 제17조제1항 제2호의 규정에 따라 전화에 의한 동의와 관련하여 통화내용을 녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야 한다.

⑥ 각급기관이 정보주체의 동의를 받기 위하여 동의서를 작성하는 경우에는 「개인정보 수집·제공 동의서 작성 가이드라인」을 준수하여야 한다.

제13조(법정대리인의 동의) ① 영 제17조제4항에 따라 각급기관이 법정대리인의 성명·연락처를 수집할 때에는 해당 아동에게 자신의 신분과 연락처, 법정대리인의 성명과 연락처를 수집하고자 하는 이유를 알려야 한다.

② 각급기관은 법 제22조제6항에 따라 수집한 법정대리인의 개인정보를 법정대리인의 동의를 얻기 위한 목적으로만 이용하여야 하며, 법정대리인의 동의 거부나 법정대리인의

라는 입증책임은 각급기관이 부담한다.

⑥ ----- 영 제17조제2항 제2호-----

-----.

⑦ -----

----- 개인정보 처리 동의 안내서를 -----
-----.

제13조(법정대리인의 동의) ① 영 제17조의2제1항-----

-----.

② ----- 법 제22조의2제2항-----

동의 의사가 확인되지 않는 경
우 수집일로부터 5일 이내에 파
기하여야 한다.

제14조(정보주체의 사전 동의를
받을 수 없는 경우) 각급기관이
법 제15조제1항제5호 및 법 제1
8조제2항제3호에 따라 정보주
체의 사전 동의 없이 개인정보를
를 수집·이용 또는 제공한 경
우 당해 사유가 해소된 때에는
개인정보의 처리를 즉시 중단하
여야 하며, 정보주체에게 사전
동의 없이 개인정보를 수집·이
용 또는 제공한 사실과 그 사유
및 이용내역을 알려야 한다.

제15조(개인정보취급자에 대한 감
독) ① (생략)
② 각급기관은 개인정보 처리시
스템에 대한 접근권한을 업무의
성격에 따라 당해 업무수행에
필요한 최소한의 범위로 업무담
당자에게 차등 부여하고 접근권
한을 관리하기 위한 조치를 취
하여야 한다.

③ (생략)

제19조(개인정보 처리방침의 기재

-----.

제14조(정보주체의 사전 동의를
받을 수 없는 경우) -----

-----.

제15조(개인정보취급자에 대한 감
독) ① (현행과 같음)
② -----

----- 해당 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제19조(개인정보 처리방침의 기재

사항) 각급기관이 개인정보 처리방침을 작성할 때에는 법 제30조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)

5. 개인정보의 파기에 관한 사항

6. 개인정보 처리 위탁자 담당자 연락처, 위탁자의 관리 현황 점검 결과 등 개인정보처리 위탁에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)

7. (생략)

8. 개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구권 등 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항

9. (생략)

10. 개인정보 보호책임자에 관

사항) -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----
-----해당되는-----

5. 개인정보의 파기절차 및 파기방법(법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목을 포함한다)

6. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)

7. (현행과 같음)

8. -----
----- 정보주체와 법정대리인-----

9. (현행과 같음)

10. 법 제31조에 따른 개인정보

<u>한 사항</u> 11. · 12. (생 략) 13. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(<u>해당하는 경우에만 정한다</u>) 14. <u>법 제15조제3항과 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용 또는 제공을 할 때 영 제14조의2제1항의 각 호의 고려사항에 대한 판단기준(해당하는 경우에만 정한다)</u> 15. <u>가명정보 처리에 관한 사항 (해당하는 경우에만 정한다)</u> <u><신 설></u> 제22조(개인정보 보호책임자의 지	<u>보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충 사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처</u> 11. · 12. (현행과 같음) 13. ----- ----- ----- -----<u>해당되는</u> ----- ----- 14. <u>영 제14조의2제2항에 따라 개인정보의 -----</u> ----- <u>제</u> <u>공이 지속적으로 발생하는 경우 같은 조 제1항 -----</u> -----<u>해당되는</u> ----- ----- 15. <u>법 제28조의2 및 제28조의3에 따른 가명정보의 처리 등에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)</u> 16. <u>법 제23조제3항에 따른 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법(해당되는 경우에만 정한다)</u> 제22조(개인정보 보호책임자의 지
---	---

정 및 업무 등) ① ~ ③ (생략)

⑤·⑥ (생략)

제24조(교육계획의 수립 및 시행)

① 개인정보 보호책임자는 매년 당해 연도 개인정보보호 교육계획을 수립하고 실시하여야 한다.

② (생략)

제25조(개인정보 분야별책임자)

① (생략)

② 분야별 개인정보 업무는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 9. (생략)

9의2. 소관 개인정보처리시스템에 대해 영 제30조제1항제2호부터 제6호에 해당하는 안전성 확보조치

10. (생략)

제26조(개인정보의 유출 등) ①

개인정보의 유출은 법령이나 각급기관의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 각급기관이 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접

정 및 업무 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④·⑤ (현행 제5항 및 제6항과 같음)

제24조(교육계획의 수립 및 시행)

① -----
해당 -----

--.

② (현행과 같음)

제25조(개인정보 분야별책임자)

① (현행과 같음)

② -----
-----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

9의2. -----

-- 제8호-----

10. (현행과 같음)

제26조(개인정보의 유출등) 개인

정보의 분실·도난·유출(이하 “유출등”이라 한다)이란 법령이나 각급기관의 자유로운 의사에 의하지 않고, 개인정보가 해당 각급기관의 관리·통제권을 벗

근을 허용한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우

2. 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우

3. 각급기관의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장 매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우

4. 기타 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달된 경우

② 정보시스템에 의한 사고 등 개인정보가 유출된 경우 고용노동부 정보시스템 사고대응 매뉴얼에 따라 대응 및 처리한다.

제27조(유출 통지시기 및 항목)

① 각급기관은 개인정보가 유출되었음을 알게 된 때에는 정당한 사유가 없는 한 5일 이내

어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말한다.

<삭 제>

제27조(유출등의 통지시기 및 항목)

① ----- 유출등이 되었음----- 72시간 -----

에 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 다만 유출된 개인정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출된 개인정보의 삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 그로부터 5일 이내에 정보주체에게 알릴 수 있다.

1. 유출된 개인정보의 항목
2. 유출된 시점과 그 경위
3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보

4.·5. (생략)

<신설>

-----, <후단 삭제>

1. 유출등이 된 -----
2. 유출등이 된 -----
3. 유출등으-----

4.·5. (현행과 같음)

② 제1항에도 불구하고 각급기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.

1. 유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이

② 각급기관은 제1항 각 호의 사항을 모두 확인하기 어려운 경우에는 정보주체에게 다음 각 호의 사실만을 우선 알리고, 추후 확인되는 즉시 알릴 수 있다.

1. 정보주체에게 유출이 발생한 사실

2. (생략)

③ 각급기관은 개인정보 유출 사고를 인지하지 못해 유출 사고가 발생한 시점으로부터 5일 이내에 해당 정보주체에게 개인정보 유출 통지를 하지 아니한 경우에는 실제 유출 사고를 알게 된 시점을 입증하여야 한다.

제28조(유출 통지방법) ① 각급기관은 정보주체에게 제27조제1항 각 호의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와

된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우

2. 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 통지하기 곤란한 경우

③ -----

-----.

1. ----- 유출등-----
--

2. (현행과 같음)

④ 각급기관은 개인정보 유출등의 사고를 인지하지 못해 유출등의 사고가 발생한 시점으로부터 72시간 이내에 해당 정보주체에게 개인정보 유출등의 통지를 하지 아니한 경우에는 실제 유출등의 사고를 알게 된 시점을 입증하여야 한다.

제28조(유출등의 통지방법) ① --

-- 서면등의 방법을 통하여 --

유사한 방법을 통하여 지체 없이 정보주체에게 알려야 한다.

② 각급기관은 제1항의 통지방법과 동시에 홈페이지 등을 통하여 제27조제1항 각 호의 사항을 공개할 수 있다.

제29조(개인정보 유출신고 등) ① 각급기관은 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 정보주체에 대한 통지 및 조치결과를 5일 이내에 개인정보보호위원회 또는 영 제39조 제2항의 전문기관에 신고하여야 한다.

-----.

② ----- 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 ----- 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항의 통지를 갈음----.

제29조(개인정보 유출등의 신고)

① 각급기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내에 제27조제1항 각 호의 사항을 서면등의 방법으로 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고해야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 신고하기 곤란한 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 신고할 수 있으며, 개인정보 유출등의 경로가 확인되어 해당 개인정보를 회수·삭제하는 등의 조치를 통해 정보주체의 권익 침해 가능

② 제1항에 따른 신고는 별지 제1호서식에 따른 개인정보 유출신고서를 통하여 하여야 한다.

③ 각급기관은 전자우편, 팩스 또는 영 제39조제2항에 따른 전문기관의 인터넷 사이트를 통하여 유출신고를 할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 제27조제1항의 사항을 신고한 후, 별지 제1호서식에 따른 개인정보 유출신고서를 제출

성이 현저히 낮아진 경우에는 신고하지 않을 수 있다.

1. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출등이 된 경우

2. 민감정보, 고유식별정보가 유출등이 된 경우

3. 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우

② -----
----- 유출등 신고서-----
--.

③ 각급기관은 개인정보 포털 (www.privacy.go.kr)을 통하여 유출등 신고를 할 수 있다.

할 수 있다.

④ 각급기관은 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 제27조제1항에 따른 통지와 함께 인터넷 홈페이지 등에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제27조제1항 각 호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다.

제30조(개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼 등) ① 각급기관은 유출 사고 발생 시 신속한 대응을 통해 피해 발생을 최소화하기 위하여 「개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼」을 마련하여야 한다.

② 제1항에 따른 개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼에는 유출 통지·조회 절차, 영업점·인터넷 회선 확충 등 고객 민원 대응조치, 현장 혼잡 최소화 조치, 고객불안 해소조치, 피해자 구제 조치 등을 포함하여야 한다.

③ 각급기관은 개인정보 유출에

④ 각급기관은 제1항에 따른 신고를 하려는 경우로서 제27조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용을 확인하지 못한 경우에는 개인정보가 유출 등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 신고해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 신고해야 한다.

제30조(개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼 등) ① 고용노동부와 산하기관은 유출등 사고 발생 - - - - - 「개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼」 - - - - - .

② - - - - - 유출등 사고 - - - - - 유출등 통지·조회 -- 민원대응반 구성 - - - - - .

③ - - - - - 유출등-

따른 피해복구 조치 등을 수행함에 있어 정보주체의 불편과 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 노력하여야 한다.

제1절 영상정보처리기기의 설치

제35조(적용범위) 이 장은 영상정보처리기기운영자가 공개된 장소에 설치·운영하는 영상정보처리기기와 이 기기를 통하여 처리되는 개인영상정보를 대상으로 한다.

<신 설>

제36조(영상정보처리기기 운영·관리 지침) ① 영상정보처리기기 운영·관리 지침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

② 영상정보처리기기 운영·관리 지침을 마련한 경우에는 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정하지 아니하거나, 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사항을 법 제30조에 따른 개

-----.

제1절 총칙

제35조(적용범위) ----- 고정형 영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자가 설치·운영하는 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기와 그 -----.

제2절 고정형

영상정보처리기기의 설치

제36조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) ① 고정형영상정보처리기기운영자가 법 제25조제7항에 따라 고정형 영상정보처리기기 --- 방침을 마련 -----.

② 고정형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때, 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시키는 경우에는 제1항에 따른 고정형

인정보 처리방침에 포함하여 정
할 수 있다

제37조(관리책임자의 지정) ① 영
상정보처리기기운영자는 개인
영상정보의 처리에 관한 업무를
총괄하여 책임질 관리책임자를
지정하여야 한다.

② 제1항의 관리책임자는 법 제
31조제2항에 따른 개인정보 보
호책임자의 업무에 준하여 다음
각 호의 업무를 수행한다.

1. ~ 7. (생략)

③ 법 제31조에 따른 개인정보
보호책임자가 지정되어 있는 경
우에는 그 개인정보 보호책임자
가 관리책임자의 업무를 수행할
수 있다.

제38조(사전의견 수렴) 영상정보
처리기기의 설치 목적 변경에
따른 추가 설치 등의 경우에도
영 제23조제1항에 따라 관계 전
문가 및 이해관계인의 의견을
수렴하여야 한다.

제39조(안내판의 설치) ① 영상정
보처리기기운영자는 정보주체

영상정보처리기기 운영·관리
방침을 마련하지 아니할 수 있
다.

제37조(관리책임자의 지정) ① 고
정형영상정보처리기기운영자---

-----.

② ----- 법 제3
1조제3항-----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

③ -----
보호책임자는 -----

-----.

제38조(사전의견 수렴) 고정형 영
상정보처리기기-----

-----.

제39조(안내판의 설치) ① 고정형
영상정보처리기기운영자는 정

가 영상정보처리기가 설치·운영 중임을 쉽게 알아볼 수 있도록 법 제25조제4항 본문에 따라 다음 각 호의 사항을 기재한 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 설치목적 및 장소
 2. 촬영범위 및 시간
 3. 관리책임자의 성명 또는 직책 및 연락처
 4. 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우, 수탁자의 명칭 및 연락처
- ② 제1항에 따른 안내판은 촬영범위 내에서 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 용이하게 판독할 수 있도록 설치되어야 하며, 이 범위 내에서 영상정보처리기기운영자가 안내판의 크기, 설치위치 등을 자율적으로 정할 수 있다.
- ③ 영상정보처리기기운영자가 기관 내 또는 기관 간에 영상정보처리기기의 효율적 관리 및 정보 연계 등을 위하여 용도별

- 보주체가 고정형 -----
-
-
-
- .
1. 설치 목적 -----
 2. 촬영 범위 -----
 3. 관리책임자의 연락처
 4. 고정형 영상정보처리기기 --

--
- ② -----

----- 고정형 영상정보처리기기운영자 ---

-----.
- ③ 각급기관의 장이-----
----- 고정형 영상정보처리기기의 -----
----- 용도별

· 지역별 영상정보처리기기를 물리적·관리적으로 통합하여 설치·운영(이하 ‘통합관리’라 한다)하는 경우에는 설치목적 등 통합관리에 관한 내용을 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 제1항에 따른 안내판에 기재하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

· 지역별 고정형 -----

-----.

제3절 이동형 영상정보처리기기의 운영

제39조의2(이동형 영상정보처리
기기의 촬영 사실 표시) ① 이
동형 영상정보처리기기로 사람
또는 그 사람과 관련된 사물의
영상을 촬영하는 경우에는 불
빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안
내방송 또는 그 밖에 이에 준하
는 수단이나 방법으로 정보주체
가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있
도록 표시하고 알려야 한다.

② 드론을 이용한 항공촬영 등
촬영 방법의 특성으로 인해 정
보주체에게 촬영 사실을 알리기
어려운 경우에는 보호위원회가
이동형 영상정보처리기기의 촬
영 사실 표시를 지원하기 위하

<신 설>

여 구축·운영하는 인터넷 사이트에 촬영 사실 및 목적, 촬영 일시 및 장소 등의 사항을 공지하는 방법으로 알릴 수 있다.

제39조의3(이동형 영상정보처리 기기 운영·관리 방침) ① 이동형 영상정보처리기기운영자는 법 제25조의2제4항에 따라 영 제25조제1항을 준용하여 다음 각 호의 사항이 포함된 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.

1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 이동형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

<u>제2절 개인영상정보의 처리</u> 제40조(개인영상정보 이용·제3자 제공 등의 제한 등) ① <u>영상정보처리기기운영자</u>는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하여	<u>7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치</u> <u>8. 그 밖에 이동형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항</u> ② <u>이동형영상정보처리기기운영자가 제1항에 따라 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.</u> ③ <u>이동형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때 이동형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.</u> <u>제4절 개인영상정보의 처리</u> 제40조(개인영상정보 이용·제3자 제공 등의 제한 등) <u>고정형 영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자</u> ----- -----
---	--

서는 아니 된다.

1. · 2. (생략)

3. 정보주체 또는 그 법정대리

인이 의사표시를 할 수 없는
상태에 있거나 주소불명 등으
로 사전 동의를 받을 수 없는
경우로서 명백히 정보주체 또
는 제3자의 급박한 생명, 신
체, 재산의 이익을 위하여 필
요하다고 인정되는 경우

4. 통계작성 및 학술연구 등의

목적에 위하여 필요한 경우로
서 특정 개인을 알아볼 수 없
는 형태로 개인영상정보를 제
공하는 경우

5. ~ 9. (생략)

<신 설>

제41조(보관 및 파기) ① 영상정
보처리기기운영자는 수집한 개
인영상정보를 영상정보처리기
기 운영·관리 방침에 명시한
보관 기간이 만료한 때에는 지
체 없이 파기하여야 한다. 다만,
다른 법령에 특별한 규정이 있

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 명백히 -----

4. 통계작성, 과학적 연구, 공익

적 기록보존 등을 위하여 필
요한 경우로서 법 제28의2 또
는 제28조의3에 따라 가명처
리한 경우

5. ~ 9. (현행과 같음)

10. 공중위생 등 공공의 안전과

안녕을 위하여 긴급히 필요한
경우

제41조(보관 및 파기) ① 고정형
영상정보처리기기운영자 또는
이동형영상정보처리기기운영자
는 고정형 영상정보처리기기 또
는 이동형 -----
----- 경과하거나 개인영
상정보의 처리 목적 달성, 법 제

는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 영상정보처리기기운영자가 그 사정에 따라 보유 목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보관 기간을 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 한다.

③ (생략)

제42조(이용·제3자 제공·파기의 기록 및 관리) ① 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 이를 관리하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간

6. (생략)

<신 설>

2조제1호에 따른 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인영상정보가 불필요하게 되었을 --- 그 개인영상정보를 파기---.

② 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

-----.

③ (현행과 같음)

제42조(이용·제3자 제공·파기의 기록 및 관리) ① 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 정해져 -----
--

6. (현행과 같음)

7. 이용 또는 제공한 개인영상정보의 업무처리 담당자

② 영상정보처리기기운영자가
개인영상정보를 파기하는 경우
에는 다음 사항을 기록하고 관
리하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

제43조(영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁) ① 영상정보처리기기운영자가 영 제26조제1항에 따라 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 그 내용을 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 영 제24조에 따른 안내판 및 영 제27조에 따른 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다.

<신 설>

② 고성형영상정보처리기기운
영자 또는 이동형 영상정보처리
기기운영자-----

1. ~ 3. (현행과 같음)

제43조(영상정보처리기기 설치 및
운영 등의 위탁) ① 고정형영상
정보처리기기운영자-----

----- 고정형 영상정보처리
기기의 -----

따른 고정형 영상정보처리기기

② 이동형영상정보처리기기운
영자가 법 제25조의2제4항에 따
라 영 제26조를 준용하여 이동
형 영상정보처리기기의 운영에
관한 사무를 제3자에게 위탁하
는 경우에는 제39조의3에 따른
이동형 영상정보처리기기 운영
· 관리 방침에 수탁자의 명칭
등을 공개하여야 한다.

② 영상정보처리기기운영자가
영 제26조제1항에 따라 영상정
보처리기기의 설치·운영에 관
한 사무를 제3자에게 위탁할 경
우에는 그 사무를 위탁받은 자
가 개인영상정보를 안전하게 처
리하고 있는지를 관리·감독하
여야 한다.

제3절 개인영상정보의 열람등
요구

제44조(정보주체의 열람등 요구)

① 정보주체는 영상정보처리기
기운영자가 처리하는 개인영상
정보에 대하여 열람 또는 존재
확인(이하 “열람등”이라 한다)
을 해당 영상정보처리기기운영
자에게 요구할 수 있다. 이 경우
정보주체가 열람등을 요구할 수
있는 개인영상정보는 정보주체
자신이 촬영된 개인영상정보 및
명백히 정보주체의 급박한 생
명, 신체, 재산의 이익을 위하여
필요한 개인영상정보에 한한다.

② (생략)

③ 영상정보처리기기운영자는
제1항에 따른 요구를 받았을 때

③ 고정형영상정보처리기기운
영자 또는 이동형영상정보처리
기기운영자----- 고정형
영상정보처리기기 또는 이동형
영상정보처리기기의 -----

-----.

제5절 개인영상정보의 열람등
요구

제44조(정보주체의 열람등 요구)

① ----- 고정형영상정보처
리기기운영자 또는 이동형영상
정보처리기기운영자가 -----

----- 고정형영상정보처리기
기운영자 또는 이동형영상정보
처리기기운영자에게 ---. ----

----- 촬영된 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ 고정형영상정보처리기기운
영자 또는 이동형영상정보처리

에는 지체 없이 필요한 조치를 취하여야 한다. 이 때 영상정보처리기기운영자는 열람등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제출받아 확인하여야 한다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 영상정보처리기기운영자는 정보주체의 개인영상정보 열람등 요구를 거부할 수 있다. 이 경우 영상정보처리기기운영자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지하여야 한다.

1. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우(공공기관에 한함)
 2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
 3. 기타 정보주체의 열람등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
- ⑤ 영상정보처리기기운영자는

기기운영자-----
----- . ----- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--

----- .

④ -----
법 제35조제4항 각 호의 어느 하나-----
-- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--- 제한하거나 거부---. --- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--- 제한 또는 거부 ---.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

⑤ 고정형영상정보처리기기운

제3항 및 제4항에 따른 조치를 취하는 경우 다음 각 호의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

<신 설>

⑥ 정보주체는 영상정보처리기기운영자에게 정보주체 자신의 개인영상정보에 대한 파기를 요구하는 때에는 제1항에 의하여 보존을 요구하였던 개인영상정보에 대하여만 그 파기를 요구할 수 있다. 영상정보처리기기운영자가 해당 파기조치를 취한 경우에는 그 내용을 기록하고 관리하여야 한다.

제45조(개인영상정보 관리대장) 제42조제1항 및 제2항, 제44조제5항 및 제6항에 따른 기록 및 관리는 별지 제3호서식에 따른 ‘개인영상정보 관리대장’을 활용할 수 있다.

제46조(정보주체 이외의 자의 개인영상정보 보호) 영상정보처리기기운영자는 제44조제2항에 따른 열람등 조치를 취하는 경

영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 개인영상정보 열람등의 업무처리 담당자

<삭 제>

제45조(개인영상정보 관리대장) ----- 제44조제5항-----

-----.

제46조(정보주체 이외의 자의 개인영상정보 보호) 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

우, 만일 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 한다.

제4절 개인영상정보 보호 조치

제47조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 법 제29조 및 영 제30조제1항에 따라 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

제48조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) ① 영상정보처리기기를 설치·운영하는 기관의 장이 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우에는 이 훈령의 준수 여부에 대한 자체점검을 실시하여 다음 해 3월 31일까지 그 결과를 개인정보보호위원회에게 통보하고 영

-----.

제6절 개인영상정보 보호 조치

제47조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·위조·변조-----

1. ~ 5. (현행과 같음)

제48조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) ① 각급기관의 장이 고정형 -----

제34조제3항에 따른 시스템에 등록하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 영상정보처리기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항
2. (생략)
3. 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황
4. ~ 7. (생략)
8. 영상정보처리기 설치·운영의 필요성 지속 여부 등

② 영상정보처리기기를 설치·운영하는 기관의 장은 제1항에 따른 영상정보처리기기 설치·운영에 대한 자체점검을 완료한 후에는 그 결과를 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

제50조(적용제외) 이 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일에 관하여는 적용하지 아니한다.

1. 법 제32조제2항에 따라 적용이 제외되는 다음 각 목의 개인정보파일
가. ~ 다. (생략)
라. 공공기관의 내부적 업무

-----.
-----.

1. 고정형 영상정보처리기기-----
2. (현행과 같음)
3. 고정형 영상정보처리기기-----
4. ~ 7. (현행과 같음)
8. 고정형 영상정보처리기 -----

② 고정형 영상정보처리기기를 ----- 각급기관 -----
따른 고정형 -----

-----.

제50조(적용제외) -----

-----.

1. -----

가. ~ 다. (현행과 같음)
라. 회의 참석 수당 지급, 자

처리만을 위하여 사용되는
개인정보파일

<신 설>

마. (생 략)

<신 설>

2. 법 제58조제1항에 따라 적용
이 제외되는 다음 각 목의 개
인정보파일

가. 공공기관이 처리하는 개
인정보 중 「통계법」에
따라 수집되는 개인정보파일

나. 국가안전보장과 관련된
정보 분석을 목적으로 수
집 또는 제공 요청되는 개
인정보파일

료·물품의 송부, 금전의
정산 등 단순 업무 수행을
위해 운영되는 개인정보파
일로서 지속적 관리 필요
성이 낮은 개인정보파일

마. 공중위생 등 공공의 안전
과 안녕을 위하여 긴급히
필요한 경우로서 일시적으
로 처리되는 개인정보파일

바. (현행 마목과 같음)

사. 그 밖에 일회적 업무 처리
만을 위해 수집된 개인정
보파일로서 저장되거나 기
록되지 않는 개인정보파일

2. 법 제58조제1항제2호에 따라
적용이 제외되는 국가안전보
장과 관련된 정보 분석을 목
적으로 수집 또는 제공 요청
되는 개인정보파일

<삭 제>

<삭 제>

다. 공중위생 등 공공의 안전
과 안녕을 위하여 긴급히
필요한 경우로서 일시적으
로 처리되는 개인정보파일

3. (생 략)

4. 자료·물품 또는 금전의 송
부, 1회성 행사 수행 등의 목
적만을 위하여 운용하는 경우
로서 저장하거나 기록하지 않
고 폐기할 목적으로 수집된
개인정보파일

제52조(개인정보파일 등록 및 변
경 신청) ① (생 략)

② 개인정보파일 등록 신청 사
항은 다음의 각 호와 같다. 신청
은 「개인정보 보호법 시행규
칙」(이하 “시행규칙”이라 한
다) 제3조제2항에 따른 별지 제
2호서식의 ‘개인정보파일 등록
· 변경등록 신청서’를 활용할
수 있다.

1. ~ 12. (생 략)

③ 개인정보취급자는 등록한 사
항이 변경된 경우에는 시행규칙
제3조제2항에 따른 별지 제2호
서식의 ‘개인정보파일 등록·변

<삭 제>

3. (현행과 같음)

<삭 제>

제52조(개인정보파일 등록 및 변
경 신청) ① (현행과 같음)

② -----
-----.
-- 「개인정보 처리 방법에 관
한 고시」(이하 이 조에서 “고
시”-----

-----.
1. ~ 12. (현행과 같음)

③ -----
----- 고시 제3
조제2항-----

경등록 신청서'를 활용하여 해당 기관의 개인정보 보호책임자에게 변경을 신청하여야 한다.

제57조(등록·파기에 대한 개선권고) ① (생략)

② 고용노동부의 개인정보 보호책임자는 제53조제2항 및 제53조제3항에 따라 검토한 소속기관 및 산하기관의 개인정보파일이 과다하게 운용된다고 판단되거나, 등록되지 않은 파일이 있는 것으로 확인되는 경우에는 개선을 권고할 수 있다.

③·④ (생략)

제60조(개인정보파일 보유기간의 산정) ① (생략)

② 개별 법령에 구체적인 보유기간이 명시되어 있지 않은 경우에는 개인정보 보호책임자와의 협의를 거쳐 기관장의 결재를 통하여 산정하여야 한다. 다만, 보유기간은 별표 1의 개인정보파일 보유기간 책정 기준표에서 제시한 기준과 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 기록관리기준표에서 제

-----.

제57조(등록·파기에 대한 개선권고) ① (현행과 같음)

② ----- 제3항

-----.

③·④ (현행과 같음)

제60조(개인정보파일 보유기간의 산정) ① (현행과 같음)

② -----

----- 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제25조-----

시한 기준을 상회할 수 없다.

③ 정책고객, 홈페이지회원 등의 홍보 및 대국민서비스 목적의 외부고객 명부는 특별한 경우를 제외하고는 2년을 주기로 정보주체의 재동의 절차를 거쳐 동의를 한 경우에만 계속하여 보유할 수 있다.

제61조(개인정보파일 현황 공개 및 방법) ① 각급기관의 개인정보 보호책임자는 개인정보파일의 보유·파기현황을 주기적으로 조사하여 그 결과를 해당 공공기관의 개인정보 처리방침에 포함하여 관리하여야 한다.

② 각급기관은 개인정보파일 등록 현황을 누구든지 쉽게 열람할 수 있도록 공개하여야 한다.

③ 각급기관은 영 제34조제3항에 따른 시스템을 통해 개인정보파일 현황을 공개할 수 있다.

제64조(가명정보에 대한 안전조치 의무 등) ① 개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 경우에는 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보를 별도로 분리하여

-----.

<삭 제>

제61조(개인정보파일 현황 공개 및 방법) 각급기관의 개인정보 보호책임자는 개인정보파일의 보유·파기현황을 주기적으로 조사하여 그 결과를 해당 기관의 개인정보 처리방침에 포함하여 관리하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

제64조(가명정보에 대한 안전조치 의무 등) ① -----
제62조 또는 제63조에 따라 가
명정보-----

보관·관리하는 등 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 시행령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

<신 설>

② 개인정보처리자는 가명정보를 처리하고자 하는 경우에는 가명정보의 처리 목적, 제3자 제공 시 제공받는 자 등 가명정보의 처리 내용을 관리하기 위하여 시행령으로 정하는 사항에 대한 관련 기록을 작성하여 보관하여야 한다.

제65조(가명정보 처리 시 금지의 무 등) ① 누구든지 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리해서는 아니 된다.
② 개인정보처리자는 가명정보

-----.

② 개인정보처리자는 제62조 또는 제63조에 따라 가명정보를 처리하는 경우 처리목적 등을 고려하여 가명정보의 처리 기간을 별도로 정할 수 있다.

③ ----- 제62조 또는 제63조에 따라 가명정보를 -----
----- 자, 가명정보의 처리기간(제2항에 따라 처리기간을 별도로 정한 경우에 한한다) 등 -----
----- 하며, 가명정보를 파기한 경우에는 파기한 날부터 3년 이상 보관하여야 한다.

제65조(가명정보 처리 시 금지의 무 등) ① 제62조 또는 제63조에 따라 가명정보를 처리하는 자는 -----.
② ----- 제62조 또

를 처리하는 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성된 경우에는 즉시 해당 정보의 처리를 중지하고, 지체 없이 회수·파기하여야 한다.	는 제63조에 따라 가명정보---- ----- ----- ----- -----.
제66조(가명 정보 적용범위) 가명 정보는 <u>제9조</u>, <u>제10조</u>, 제27조 제1항, 제31조부터 제33조까지의 규정을 적용하지 아니한다.	제66조(가명 정보 적용범위) ---- ---- <u>제9조</u>----- ----- -----.
제67조(재검토기한) 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제67조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 7월 1일</u> ----- <u>6월 30일</u>----- ----- ----- -----.

[별지 제1호서식]

개인정보 유출신고서

기관명					
정보주체에게 통지 여부					
유출된 개인정보의 항목 및 규모					
유출된 시점과 그 경위					
유출피해 최소화 대책·조치 및 결과					
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차					
담당부서·담당자 및 연락처	개인정보 보호책임자	성명	부서	직위	연락처
	개인정보 취급자				
유출신고접수기관	기관명	담당자명	연락처		

[별지 제6호서식]

개인정보 목적 외 이용·제공 대장

구분	주요내용
① 개인정보파일명	
② 이용·제공받는 기관	
③ 이용·제공일자	
④ 이용·제공주기	
⑤ 이용·제공형태	
⑥ 이용·제공목적	
⑦ 이용·제공근거	
⑧ 이용·제공항목	
⑨ 비고	

[별지 제1호서식]

개인정보 유출등 신고서

기관명					
유출등이 된 개인정보 항목 및 규모					
유출등이 된 시점과 그 경위					
유출등 피해 최소화를 위해 정보주체가 할 수 있는 방법 등					
개인정보처리자의 대응 조치 및 피해 구제절차					
정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처					
유출등 신고 담당자	개인정보 보호책임자	성명	부서	직위	연락처
	개인정보 취급자				
유출등 신고 접수기관	기관명	담당자명	연락처		

[별지 제6호서식]

개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

개인정보 제공 개인정보파일 명칭			
이용 또는 제공 구분	[] 목적외 이용 [] 제3자 제공		
목적 외 이용기간의 명칭 (목적 외 이용의 경우)	발 행 처	가 장 대 외 부 처	소 속 부 서
			가 장 대 외 부 처
			가 장 대 외 부 처
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)	발 행 처	가 장 대 외 부 처	소 속 부 서
			가 장 대 외 부 처
			가 장 대 외 부 처
이용하거나 제공한 날짜 또는 기간			
이용하거나 제공한 형태			
이용 또는 제공의 법적 근거			
이용 목적 또는 제공하는 목적			
이용하거나 제공한 개인정보의 항목			
「개인정보 보호법」 제18조제5항에 따라 제한을 하거나 불요한 조치를 마친할 것을 요청한 경우에는 그 내용			